

ANEXO 1 COTIZACIÓN

1. SEGUROS: BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. cuenta con póliza vigente de **Responsabilidad Civil Extracontractual** con cobertura hasta por **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000 COP)** por evento, así como póliza de **seguro de carga** hasta por **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000 COP)**.

Todo seguro diferente o adicional, incluyendo pero sin limitarse a seguros de la carga propiedad del CLIENTE, seguros sobre transformadores, infraestructura o cualquier otro bien distinto a los equipos y personal de BOOM, será de **responsabilidad exclusiva del CLIENTE**, quien deberá contratarlo directamente y asumir su costo.

BOOM **no será responsable** en ningún caso por valores, daños o pérdidas que excedan los límites de sus pólizas, ni por la no contratación de seguros por parte del CLIENTE. La responsabilidad de BOOM queda limitada estrictamente al valor de las coberturas efectivamente contratadas y vigentes al momento de la ejecución del servicio.

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: La aceptación de la presente oferta por los medios aquí establecidos genera para las partes las siguientes obligaciones específicas:

2.1. Obligaciones de BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. BOOM se obliga a:

- a) Prestar el servicio ofertado con equipos especializados y personal calificado, conforme a las especificaciones técnicas y la información suministrada por EL CLIENTE.
- b) Ejecutar las maniobras objeto de la presente oferta conforme a la programación acordada con EL CLIENTE, observando las mejores prácticas técnicas y de seguridad industrial aplicables al sector de maniobras de cargas extrapesadas.

- c) Cumplir integralmente con las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social de todo el personal vinculado a la operación, garantizando que en ningún caso se generará vínculo laboral alguno entre dichos trabajadores y EL CLIENTE.
- d) Atender oportunamente cualquier reclamación objetiva del CLIENTE relacionada con la calidad o ejecución del servicio, siempre que no derive de hechos imputables al CLIENTE o a terceros ajenos a BOOM.
- e) Cumplir con todas las normas y protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo, así como aquellas exigidas contractualmente o por la legislación vigente aplicable al sector logístico.
- f) Mantener indemne al CLIENTE exclusivamente por reclamaciones de terceros originadas en culpa grave o dolo de BOOM, limitando su responsabilidad a los valores efectivamente asegurados y excluyendo daños o reclamaciones derivadas de incumplimientos o fallas imputables al CLIENTE, a sus contratistas o a condiciones externas no atribuibles a BOOM.

2.2. Obligaciones del CLIENTE: Serán de cargo exclusivo de EL CLIENTE las siguientes obligaciones esenciales para la correcta ejecución del servicio:

- a) Emitir órdenes de servicio formales, suministrar oportunamente toda la información técnica y operativa requerida y garantizar que dicha información sea completa, veraz y certificada por profesional competente.
- b) Definir y comunicar a BOOM la programación logística, incluyendo horarios, ventanas operativas, y accesos para el desarrollo de las maniobras.
- c) Garantizar la idoneidad y seguridad del sitio de operación, incluyendo libre acceso, condiciones adecuadas de infraestructura, disponibilidad de energía eléctrica, y demás elementos logísticos requeridos.
- d) Realizar el pago de los servicios prestados conforme a los términos y condiciones de la presente oferta, sin deducciones o compensaciones no autorizadas, reconociendo cualquier cobro adicional causado por demoras o incumplimientos atribuibles a EL CLIENTE.
- e) Gestionar y asumir el costo de todos los seguros, licencias, permisos y autorizaciones relacionados con la carga, la operación y las condiciones del sitio, distintos a los específicamente asumidos por BOOM.

f) Responder íntegramente por cualquier consecuencia derivada de errores, omisiones o deficiencias en la información suministrada, en las condiciones del sitio o en la logística a su cargo.

3. EXCLUSIONES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. ejecutará el servicio bajo criterios de diligencia profesional, sin embargo, las partes acuerdan expresamente que la responsabilidad de BOOM se encuentra limitada y sujeta a las siguientes condiciones:

- BOOM no será responsable en ningún caso por lucro cesante, pérdida de beneficios, interrupción de actividades, daños indirectos, consecuencias económicas adversas, costos asociados a pérdida de producción o afectación de cronogramas del CLIENTE ni de terceros relacionados.
- BOOM no asumirá responsabilidad alguna por eventos derivados de:
 - ✓ Fallas, deficiencias o insuficiencias de la infraestructura física, rieles, caminos, áreas de tránsito o cualquier otra instalación puesta a disposición por EL CLIENTE.
 - ✓ Errores, omisiones o información técnica incompleta o inexacta proporcionada por EL CLIENTE o sus contratistas.
 - ✓ Retrasos, interrupciones o reprogramaciones ocasionadas por actos, omisiones o negligencias atribuibles al CLIENTE, su personal o terceros bajo su responsabilidad.
 - ✓ Eventos de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo sin limitarse a: fenómenos climáticos extremos, actos de autoridad, disturbios sociales, cierres forzosos, accidentes de terceros o cualquier hecho ajeno al control directo de BOOM.
- BOOM limita su responsabilidad por daños directos a aquellos que sean consecuencia única y exclusivamente de su culpa grave o dolo, debidamente comprobados por autoridad competente, y hasta por el monto máximo asegurado conforme a las pólizas contratadas.
- Cualquier reclamación del CLIENTE contra BOOM deberá tramitarse por la vía conciliatoria inicialmente, y estará limitada en monto y alcance a lo

expresamente pactado en esta oferta, excluyéndose cualquier aplicación extensiva de responsabilidad objetiva o solidaria.

- En todo caso, la suma total de responsabilidad patrimonial de BOOM frente al CLIENTE no excederá los valores asegurados disponibles en las pólizas contratadas y vigentes al momento de ejecución del servicio.

4. AUSENCIA DE VINCULACIÓN LABORAL: Las partes acuerdan expresamente que BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. actúa como contratista independiente, gozando de total libertad técnica, administrativa, económica y organizativa en la ejecución del servicio objeto de la presente oferta.

En virtud de lo anterior:

- Todo el personal vinculado por BOOM, ya sea mediante contrato laboral, contrato de prestación de servicios, subcontratación o cualquier otra modalidad contractual permitida por la ley, únicamente tendrá vínculo jurídico, laboral o contractual con BOOM, y en ningún caso se entenderá subordinado ni directa ni indirectamente al CLIENTE.
- El CLIENTE no asumirá ni será responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, indemnizaciones laborales, ni de ninguna otra carga laboral o contractual derivada de las relaciones jurídicas o laborales establecidas por BOOM con su personal o contratistas.
- BOOM garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y de seguridad social frente a su personal vinculado directa o indirectamente, exonerando totalmente al CLIENTE de cualquier responsabilidad solidaria, subsidiaria o de cualquier naturaleza en materia laboral o de seguridad social.
- Cualquier reclamación o demanda que llegue a presentar el personal de BOOM o sus contratistas contra el CLIENTE será atendida y asumida en su totalidad por BOOM, sin que por ningún motivo se genere obligación alguna para el CLIENTE.
- Esta cláusula prevalecerá sobre cualquier otra disposición contractual o legal susceptible de interpretación diferente, en concordancia con lo establecido en la normatividad laboral vigente y la doctrina unificada de la Corte Suprema de Justicia en materia de independencia contractual y ausencia de subordinación.

5. TERMINACIÓN ANTICIPADA: La relación contractual derivada de la aceptación de la presente oferta podrá darse por terminada en los siguientes eventos, además de los establecidos expresamente en la ley comercial colombiana:

a) Por mutuo acuerdo escrito entre BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. y EL CLIENTE.

b) Por incumplimiento grave y comprobado de cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud de la presente oferta, previa notificación escrita y otorgamiento de un plazo razonable de DIEZ (10) días calendario para subsanar, salvo que por la naturaleza del incumplimiento sea imposible la subsanación.

c) Por la disolución, liquidación, declaración de insolvencia, apertura de proceso concursal, o existencia de embargos judiciales que afecten gravemente la capacidad operativa de BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., siempre que estos eventos comprometan materialmente el desarrollo del objeto contractual y dicha afectación sea razonablemente comprobada por EL CLIENTE.

d) Por orden expresa y directa de autoridad competente que imposibilite la ejecución del objeto contractual, siempre y cuando dicha orden sea notificada a BOOM por un medio oficial.

E) Por terminación unilateral anticipada por parte del CLIENTE, situación que solo podrá ejercerse previa notificación escrita con al menos treinta (30) días calendario de antelación y reconociendo a BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. todos los costos efectivamente incurridos hasta la fecha de terminación, más el pago de una compensación equivalente al diez por ciento (10%) del saldo no ejecutado, en concepto de indemnización por lucro cesante y afectaciones contractuales.

PARÁGRAFO: La terminación unilateral por parte de EL CLIENTE sin justa causa o sin el cumplimiento de los términos aquí descritos generará responsabilidad patrimonial a su cargo, y dará derecho a BOOM a exigir el pago íntegro de los valores adeudados y a demandar los perjuicios directos ocasionados, sin perjuicio de las acciones legales adicionales que le asistan conforme al Código de Comercio.

6. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. ejecutará directamente las obligaciones asumidas en virtud de la presente oferta, pudiendo únicamente ceder parcial o totalmente el contrato, o subcontratar la

ejecución de las actividades objeto del mismo, previa autorización expresa y por escrito de EL CLIENTE.

Dicha autorización no podrá ser denegada de manera arbitraria y deberá concederse siempre que la cesión o subcontratación no afecte la calidad, seguridad o eficiencia del servicio, y se mantenga la trazabilidad y responsabilidad operativa bajo la dirección de BOOM.

No obstante, lo anterior, BOOM podrá subcontratar libremente actividades accesorias o complementarias, tales como transporte auxiliar, logística, operación de equipos o servicios técnicos especializados, siempre y cuando no se altere la responsabilidad integral que asume BOOM frente a EL CLIENTE.

En cualquier caso, BOOM conservará plena y exclusiva responsabilidad frente a EL CLIENTE por la adecuada y oportuna ejecución de las obligaciones contractuales, independientemente de cualquier autorización de cesión o subcontratación que se otorgue o de la participación de terceros en la ejecución del servicio.

7. AUTORIZACIONES DE CONSULTAS FINANCIERAS: BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. no autoriza bajo ninguna circunstancia a EL CLIENTE a reportar, registrar, divulgar o informar datos negativos, desfavorables, incumplimientos presuntos o cualquier información equivalente ante centrales de información financiera y crediticia, tales como CIFIN, Datacrédito o cualquier otro operador de información, nacional o internacional.

Esta limitación se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y sus decretos reglamentarios, particularmente en los principios de finalidad, veracidad, circulación restringida y calidad de la información, que prohíben el tratamiento de datos que no sean pertinentes, adecuados y veraces frente a la finalidad contractual establecida.

BOOM únicamente autoriza a EL CLIENTE la consulta objetiva y no intrusiva de información financiera y comercial, estrictamente para fines de verificación previa de su existencia jurídica y cumplimiento comercial básico, bajo los principios rectores de las leyes antes citadas y en estricto cumplimiento del deber de información consagrado en el Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

Queda expresamente prohibido cualquier reporte o calificación negativa ante operadores de información sin que exista una obligación clara, expresa, exigible,

previamente vencida y que haya sido validada mediante reclamación previa y oportunidad efectiva para ejercer derecho de defensa, conforme al Artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.

El incumplimiento de esta cláusula por parte del CLIENTE, mediante reportes o comunicaciones a terceros que afecten la reputación comercial o financiera de BOOM, dará derecho a esta última para exigir la rectificación inmediata, la indemnización de perjuicios y a iniciar las acciones civiles, comerciales y administrativas que correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de exigir la revocatoria del reporte ante las entidades competentes.

8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes convienen que las diferencias que se presenten entre ellas con ocasión de la interpretación, ejecución o liquidación de la presente oferta serán solucionadas de manera amigable o por cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de controversias que se intenta por el término de treinta (30) días a partir de la revelación de la misma por cualquiera de las partes. De no ser posible el arreglo de la controversia mediante estos mecanismos en el tiempo estipulado, la controversia será sometida a la jurisdicción ordinaria.

9. MÉRITO EJECUTIVO DEL CONTRATO. La presente oferta mercantil y su aceptación por parte del CLIENTE mediante orden de compra, acta de aceptación, correo electrónico o cualquier otro medio válido de manifestación de voluntad conforme al Código de Comercio, constituye título valor y presta mérito ejecutivo, en los términos de los artículos 772, 773, 774 y 864 del Código de Comercio Colombiano.

En consecuencia, EL CLIENTE reconoce expresamente que cualquier incumplimiento de las obligaciones dinerarias aquí pactadas, incluyendo pero sin limitarse al pago del precio, valores adicionales por ampliaciones de alcance, horas stand-by, penalidades contractuales o compensaciones reconocidas en el presente documento, faculta a BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. para iniciar directamente proceso ejecutivo ante la jurisdicción competente, sin necesidad de trámite adicional o constitución en mora.

Se acuerda expresamente que:

- La factura debidamente emitida, acompañada del acta de aceptación del servicio o de la orden de compra derivada de la presente oferta, prestará mérito ejecutivo pleno;

- La simple aceptación de la oferta dará lugar a un contrato mercantil con fuerza vinculante y ejecutiva, conforme lo previsto en el artículo 864 del Código de Comercio;
- Cualquier comunicación escrita válida según los usos comerciales podrá servir de soporte para la ejecución coactiva de las obligaciones dinerarias aquí asumidas.

10. TÉRMINO Y FORMA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL: La presente oferta mercantil tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión. Transcurrido dicho término sin manifestación expresa de aceptación por parte del CLIENTE, la oferta se considerará caducada y no generará obligación alguna para BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.

Se entenderá que la oferta ha sido válidamente aceptada y, en consecuencia, generará pleno efecto vinculante y fuerza ejecutiva, en cualquiera de los siguientes eventos:

- Con la emisión de la primera orden de compra por parte del CLIENTE;
- Con la remisión de comunicación escrita o electrónica en la que el CLIENTE exprese su voluntad de aceptación;
- Con la ejecución material de actos inequívocos de aceptación, tales como la programación de fechas de ejecución, entrega de información técnica, o cualquier otro acto propio de la ejecución contractual.

La aceptación de la presente oferta dará lugar al perfeccionamiento de un contrato mercantil plenamente vinculante entre las partes, en los términos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio Colombiano, prestando mérito ejecutivo conforme lo dispuesto en el artículo 864 ibídem.

11. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Para efectos contractuales y jurídicos, toda comunicación, aviso, notificación, solicitud o requerimiento relacionado con la ejecución, modificación o terminación del contrato derivado de la presente oferta deberá realizarse por escrito y enviarse a través de cualquiera de los siguientes medios válidos:

a) Correo electrónico institucional, a las direcciones señaladas en la carátula de esta oferta o las que posteriormente sean notificadas oficialmente por las partes.

b) Correo certificado con constancia de entrega, dirigido a los domicilios principales registrados en el encabezado del presente documento.

c) Entrega personal contra constancia escrita de recibido, ante los representantes legales o personas debidamente autorizadas por cada parte.

Cualquier modificación de los datos de contacto deberá ser informada por escrito con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación. La falta de notificación de un cambio de dirección no afectará la validez de las comunicaciones remitidas a los domicilios originalmente designados.

Se aclara expresamente que no se considerarán válidas para efectos jurídicos las comunicaciones verbales, las realizadas por aplicaciones de mensajería instantánea no institucionales o remitidas a canales distintos a los aquí definidos, salvo aceptación expresa y posterior por la parte receptora.

Firmado

BORIS BORREGO JIMÉNEZ

Representante Legal

BOOM LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.